

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7140/2543

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นาย ชานุวัตรหรือชานุวัฒน์ สารภี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางกับจำสืบ
ตำรวจ ส. กับพวก จำเลยที่ 2 มิได้ร่วมในการเจรจาซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของ
กลางระหว่างจำเลยที่ 1 ข. และเจ้าพนักงานตำรวจผู้ล่อซื้อ การเจรจาซื้อขายตกลง
กันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้ามาซึ่งเกิดเหตุ การที่จำเลยที่ 2 เข้าไปดูเงินที่ใช้
ล่อซื้อที่ท้ายรถยนต์ของจำสืบตำรวจ ส. ก็เพราะ ข. ให้จำเลยที่ 2 ไปดูเพื่อให้แน่ใจว่า
เงินยังอยู่ หลังจาก ข. ไปตรวจนับมาแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนการที่จำเลยที่ 2 ขับรถ
จักรยานยนต์ออกไปเอาเมทแอมเฟตามีนของกลางก็เพราะ ข. ใช้ให้ไปเอา ซึ่งต้อง
ถือว่าการครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลาง ข. ยังเป็นผู้ครอบครองอยู่จำเลยที่
2 นำเมทแอมเฟตามีนมาซึ่งเกิดเหตุเป็นเพียงการนำมาแทน ข. โดยจำเลยที่ 2 ทำ
ตามที่ ข. สั่ง มิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตนการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 และ ข. กระทำความผิดฐานมีเมท
แอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 9,995 เม็ดคำนวณเป็นเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์หนัก 245 กรัม ไว้ในครอบครองของจำเลยทั้งสองกับพวกเพื่อจำหน่าย และได้ร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวให้แก่สายลับ ซึ่งล่อซื้อในราคา 750,000 บาท โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งสองได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสองประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 เท่านั้น มิใช่เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตามมาตรา 83 ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานใน

สำนวนซึ่งข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า ก่อนที่เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับการล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางกับจำเลยตำรวจสุรศักดิ์ อินทชัยและสืบตำรวจตรีอำนาจ พันธุ์สระน้อย มาโดยตลอด ส่วนจำเลยที่ 2 เพิ่งเข้ามาในวันเกิดเหตุโดยก่อนถูกจับ จำเลยที่ 2 ซึ่งมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้ขับรถจักรยานยนต์คันละคันกับนายขาวไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางที่นำไปซ่อนไว้หลังกระจกในพองน้ำของห้องเช่าหมายเลข 108 โรงแรมสะพานอินน์เข้ามายังที่เกิดเหตุด้วยกัน จำเลยที่ 2 เข้าไปดูเงินที่ใช้ล่อซื้อที่ทำยรถยนต์ของจำเลยตำรวจสุรศักดิ์ เมื่อดูเงินแล้วนายขาวบอกให้จำเลยที่ 2 ไปนำเมทแอมเฟตามีนจากที่นายขาวนำไปซ่อนไว้มาให้ จำเลยที่ 2 ก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปตามลำพังประมาณ 10 นาที แล้วนำเมทแอมเฟตามีนของกลางมา เมื่อจำเลยตำรวจสุรศักดิ์เปิดดูพบว่าเป็นเมทแอมเฟตามีน จึงให้สัญญาแก่เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งชุมนุมอยู่เข้าจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยเมทแอมเฟตามีนของกลาง แต่นายขาวเจ้าของผู้ครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางหลบหนีไปได้ ดังนี้ เห็นว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร่วมในการเจรจาซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของกลาง ระหว่างจำเลยที่ 1 นายขาวและเจ้าพนักงานตำรวจผู้ล่อซื้อแต่อย่างใด การเจรจาซื้อขายตกลงกันเรียบร้อยก่อนที่จำเลยที่ 2 จะเข้ามายังที่เกิดเหตุแล้ว การที่จำเลยที่ 2 เข้าไปดูเงินที่ใช้ล่อซื้อที่ทำยรถยนต์ จำเลยตำรวจสุรศักดิ์ก็เพราะนายขาวให้จำเลยที่ 2 ไปดู เพื่อให้แน่ใจว่าเงินยังอยู่ หลังจากที่นายขาวไปตรวจนับมาแล้วครึ่งหนึ่งส่วน การที่จำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ออกไปเอาเมทแอมเฟตามีนของกลางที่หลังกระจกพองน้ำห้องหมายเลข 108 โรงแรมสะพานอินน์ นั้นก็เพราะนายขาวใช้ให้ไปเอา ซึ่งต้องถือว่าการครอบครองเมทแอมเฟตามีนของกลางนั้นนายขาวยังเป็นผู้ครอบครองอยู่ การที่จำเลยที่ 2 นำเมทแอมเฟตามีนมายังที่เกิดเหตุ นั้น เป็นเพียงการนำมาแทนนายขาว โดยจำเลยที่ 2 ทำตามที่นายขาวสั่งเท่านั้นมิได้มีเจตนายึดถือเพื่อตนการกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่

จำเลยที่ 1 และนายขาวกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 หาใช่เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตามมาตรา 83 ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53, 86 การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุกไว้ 33 ปี4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-สมชาย จุลนิติ-ชวลิต ตุลยสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>